

CAD — Codice dell'Amministrazione Digitale

Il D.Lgs. 82/2005 è il telaio normativo della PA digitale: principi, destinatari, AgID, RTD e diritti di cittadinanza digitale.

Da ricordare

In risposta: norma (CAD) !' principio/diritto !' soggetto responsabile (AgID/RTD) !' effetto pratico per cittadino o ente.

1. Destinatari del CAD

Il CAD si applica innanzitutto alle pubbliche amministrazioni e, in misura differenziata, ad altri soggetti che erogano servizi pubblici.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) disciplina l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Il nucleo dei destinatari è costituito dalle pubbliche amministrazioni, intese nel senso ampio dell'ordinamento nazionale: amministrazioni centrali, regioni, province autonome, comuni, università, enti pubblici non economici e altri organismi di diritto pubblico.

Molte disposizioni del CAD si estendono anche ai gestori di servizi pubblici e alle società controllate dalle PA, quando operano nell'ambito di attività di interesse generale. Non tutte le norme si applicano in modo uniforme: alcune obbligazioni (ad esempio su identità digitale, domicilio digitale o interoperabilità) possono avere un perimetro più ampio o più ristretto a seconda della disposizione concreta. In quiz, evita risposte assolute del tipo «vale solo per i Comuni».

In sede di concorso conviene ricordare che il CAD non è un regolamento tecnico di dettaglio, ma il quadro legislativo di riferimento: le linee guida AgID e i regolamenti europei (come eIDAS e GDPR sul piano privacy) lo completano e lo aggiornano. Per un assistente informatico della PAT è utile collegare sempre «chi deve applicare» (ente, RTD, fornitore) al «cosa» (diritto del cittadino, obbligo di digitalizzazione, riuso, conservazione).

Glossario

CAD — Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005, come modificato nel tempo.

Gestore di servizi pubblici — Soggetto che eroga servizi di interesse generale; molte norme CAD possono estendersi anche a lui.

In prova: Quiz e sintetiche: non limitarti a «vale per le PA». Specifica che molte disposizioni si estendono a gestori di servizi pubblici e società controllate, con ambito variabile a seconda della norma.

Riferimenti: D.Lgs. 82/2005 (CAD)

2. AgID — Agenzia per l'Italia Digitale

AgID è l'agenzia nazionale che emana linee guida, promuove standard e monitora la digitalizzazione della PA.

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è il soggetto nazionale di riferimento per l'attuazione dell'agenda digitale e per il supporto alle pubbliche amministrazioni nell'uso delle ICT. Nel quadro del CAD, AgID adotta linee guida vincolanti o di indirizzo su temi come documento informatico, conservazione, accessibilità, riuso del software e interoperabilità.

Oltre all'emanazione di standard e cataloghi (ad esempio strumenti legati al riuso e all'interoperabilità), AgID svolge attività di monitoraggio e di supporto tecnico-organizzativo. Non sostituisce le responsabilità interne dell'ente: la digitalizzazione resta in capo all'amministrazione, con guida del RTD e collaborazione delle strutture IT.

Per la prova: se ti chiedono «chi definisce le regole tecniche» o «chi pubblica linee guida su riuso/documento digitale», la risposta tipica è AgID, nel rispetto del CAD e del diritto europeo. Distingui AgID (indirizzo digitale nazionale) da ACN (autorità per la cybersicurezza nazionale, rilevante per cloud e sicurezza) e dal Dipartimento per la trasformazione digitale (indirizzo politico-programmatico).

Glossario

Linee guida AgID — Atti di indirizzo/attuazione tecnica previsti dal CAD su documenti, riuso, accessibilità, interoperabilità, ecc.

In prova: Schema orale: AgID = linee guida + standard + monitoraggio. Non confonderla con ACN (cybersicurezza/cloud) né con il RTD (figura interna all'ente).

Riferimenti: D.Lgs. 82/2005 · Sito e linee guida AgID

3. RTD — Responsabile per la Transizione Digitale

Il RTD è la figura obbligatoria che guida digitalizzazione, interoperabilità e sicurezza ICT all'interno dell'ente.

Il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) è previsto dal CAD come punto di coordinamento interno della trasformazione digitale. Non è un «tecnico di secondo livello» generico: è il soggetto che assicura coerenza tra strategie digitali, piani di sviluppo ICT, interoperabilità dei sistemi e misure di sicurezza, in raccordo con i vertici dell'amministrazione.

Nella pratica il RTD promuove l'adozione dei servizi digitali, vigila sul rispetto delle regole su accessibilità e riuso, supporta i progetti di dematerializzazione e collabora con le strutture di cybersecurity e con i responsabili dei trattamenti. Può essere supportato da un ufficio per la transizione digitale; nei piccoli enti le funzioni possono essere organizzate in modo aggregato, ma la responsabilità resta individuata.

In una risposta da concorso collega RTD !' obblighi CAD !' effetti concreti (catalogo servizi digitali, riuso software, posta elettronica istituzionale, formazione del personale). Evita di attribuire al RTD compiti che spettano ad altre figure (es. RPCT per anticorruzione, DPO per privacy), pur riconoscendo la necessaria collaborazione.

Glossario

RTD — Responsabile per la Transizione Digitale: figura obbligatoria prevista dal CAD in ciascuna PA.

In prova: Domanda tipica: «Chi guida la digitalizzazione nell'ente?» !' RTD. Cita collaborazione con IT, sicurezza e privacy, ma non confondere i ruoli.

Riferimenti: D.Lgs. 82/2005, disposizioni su RTD

4. Diritti di cittadinanza digitale

Usare le tecnologie nei rapporti con la PA è un diritto: servizi online, identità digitale e domicilio digitale sono pilastri del CAD.

Il CAD riconosce ai cittadini e alle imprese diritti di cittadinanza digitale: il rapporto con la pubblica amministrazione deve poter avvenire in modalità telematica, senza che l'uso del digitale sia un favore discrezionale dell'ufficio. Ciò implica servizi accessibili online, informazioni chiare, possibilità di presentare istanze e ricevere comunicazioni per via elettronica.

Elementi ricorrenti nelle prove: identità digitale (SPID, CIE) per autenticarsi ai servizi; domicilio digitale (indirizzo elettronico eletto per le comunicazioni ufficiali); diritto di accedere ai propri dati e di non dover ripresentare informazioni già in possesso della PA (principio once-only, collegato all'interoperabilità). L'accessibilità dei siti e delle app è parte integrante di questi diritti, non un optional.

Per l'assistente informatico: i diritti digitali si traducono in requisiti di sistema (autenticazione, logging, usabilità, canali multipli inclusa app IO ove prevista) e in doveri organizzativi (tempi di risposta, qualità dei dati, formazione front-office). In risposta sintetica, elenca 3–4 diritti concreti e collega ciascuno a uno strumento tecnico.

Glossario

Domicilio digitale — Indirizzo elettronico (es. PEC) eletto per ricevere comunicazioni dalla PA con valore legale.

Identità digitale — Mezzo di identificazione elettronica (in Italia tipicamente SPID o CIE) per accedere ai servizi online.

In prova: Elenca diritti + strumento: accesso servizi online !' SPID/CIE; comunicazioni !' domicilio digitale/PEC; non ridare dati !' once-only.

Riferimenti: D.Lgs. 82/2005

5. Principi: digital first, once only, accessibilità, riuso

I principi del CAD orientano progettazione dei servizi: digitale per default, dati una sola volta, accessibilità e riuso del software.

Digital first (o «digitale per default») significa che i servizi devono essere progettati prioritariamente in modalità digitale, mantenendo canali alternativi per chi non può usarli, ma senza trattare il digitale come un'appendice del cartaceo. Once only: il cittadino o l'impresa non devono fornire più volte dati già detenuti dalla PA; l'ente li acquisisce tramite interoperabilità e basi dati di qualità.

Accessibilità: siti, documenti e applicazioni devono essere fruibili anche da persone con disabilità, secondo la normativa nazionale sull'accessibilità ICT e le linee guida AgID. Non è solo un tema «etico»: è un obbligo giuridico e un requisito di qualità del servizio pubblico. Sicurezza e trasparenza accompagnano questi principi: i servizi digitali devono proteggere dati e sistemi e rendere comprensibili processi e responsabilità.

Riuso e preferenza per soluzioni aperte: prima di acquistare o sviluppare ex novo, la PA valuta soluzioni già disponibili presso altre amministrazioni e, ove conveniente, software open source. In sede d'esame, presenta i principi come criteri decisionali (come si progetta un servizio?) e non come slogan: per ciascuno indica un effetto operativo (API, catalogo riuso, checklist accessibilità, SPID obbligatorio sui servizi, ecc.).

Glossario

Digital first — Progettazione prioritaria dei servizi in modalità digitale.

Once only — Il cittadino non ridà dati già in possesso della PA; serve interoperabilità.

In prova: In sintetica: elenca 4 principi con una riga di effetto pratico ciascuno. Once-only " backup; riuso " obbligo di usare sempre gratis/open source senza valutazione.

Riferimenti: D.Lgs. 82/2005 · Linee guida AgID su accessibilità e riuso

6. Istanze e comunicazioni telematiche

Il CAD indica i canali ammessi per presentare istanze alla PA: PEC, identità digitale, app IO, portali e altri strumenti riconosciuti.

Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni verso la pubblica amministrazione possono (e spesso devono) essere presentate in modalità telematica attraverso i canali previsti dal CAD e dalle regole attuative. Tra gli strumenti tipici: posta elettronica certificata, autenticazione con SPID o CIE sui portali istituzionali, app IO e sportelli digitali dell'ente.

Il valore della presentazione telematica dipende dal rispetto delle regole su identificazione del mittente, integrità del contenuto e, ove richiesto, sottoscrizione con firma elettronica adeguata. Non basta «inviare una mail ordinaria»: l'ufficio deve poter accertare provenienza e completezza dell'istanza secondo le procedure interne e la normativa vigente.

Operativamente, l'assistente informatico supporta la configurazione dei canali (integrazione SPID/CIE, caselle PEC istituzionali, protocollazione automatica, monitoraggio disponibilità). In prova, cita almeno tre canali e spiega perché la PEC ha valore di raccomandata per la trasmissione, mentre la firma elettronica attiene alla sottoscrizione del contenuto.

Glossario

App IO — Applicazione nazionale per messaggi e servizi digitali della PA verso il cittadino.

In prova: Distingui sempre canale di trasmissione (PEC, portale) da firma sul documento. Elenca PEC, SPID/CIE, app IO come esempi da CAD.

Riferimenti: D.Lgs. 82/2005